

ตามกฎหมาย เมื่อมิได้มีพระบรมราชโองการของพระองค์ท่านเองหรืออำนาจเด็ดขาดอื่นใด อันมีเจตนารมณ์ยกเลิกเพิกถอนโดยเฉพาะแล้ว พระบรมราชโองการนั้นย่อมยังมีผลอยู่ กรณีจึงเห็นได้ว่า กระบวนการและขั้นตอนในการเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน เขตทรงสงวนนั้น จะต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน เขตทรงสงวนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามพระบรมราชโองการดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๓๑ ตั้งอยู่ในเขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ มีชื่อนาย ฉ. บิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แจ้ง การครอบครอง โดยนาย ฉ. ได้รับมรดกที่ดินพิพาทเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งแม้จะเป็น เวลา ก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลสัตตหีบ กิ่งอำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๙๐ จะมีผลใช้บังคับ แต่ก็เป็นเวลาภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ สงวนหวงห้าม ที่ดินริมฝั่งตำบลสัตตหีบและที่ใกล้เคียง ตลอดทั้งเกาะใหญ่่น้อยต่าง ๆ และปรากฏตามคำชี้แจง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอจับจอง ทำประโยชน์ในที่ดินในเขตทรงสงวน ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ดำเนินการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท รวมทั้ง ไม่ปรากฏว่านาย ฉ. ในฐานะผู้ครอบครองเดิมได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทเช่นกัน ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน พิพาทเดิมรวมถึงผู้ฟ้องคดีจึงครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ฉบับดังกล่าวมาใช้ในการออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๑๔^{๓๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

^{๓๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดิน ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

- (๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
- (๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึง ที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- (๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดินมีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหา ผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านการรังวัดที่ดินแปลงพิพาทเนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านการขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๓/๒๕๕๙)

๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

การใช้อำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอออกโฉนดที่ดิน เป็นการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินในการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องตกอยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนและรอบด้าน โดยไม่จำเป็นต้องผูกพันกับพยานหลักฐานที่คู่กรณีเสนอ เพื่อให้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติเสียก่อนว่าที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินนั้นผู้ขอเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินและได้ครอบครองทำประโยชน์แล้ว การที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองไปโดยที่ไม่ได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เป็นที่ยุติเสียก่อน จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น

(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น



ข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๑๓๗/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่ข้อสันนิษฐานโดยเด็ดขาด แม้ผู้ขอออกโฉนดที่ดินจะมีหลักฐานที่แสดงว่าตนมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน ทำให้ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานดังกล่าวว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน แต่ในการพิจารณาว่าผู้ขอออกโฉนดที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในการออกโฉนดที่ดินหรือไม่ จะต้องคำนึงถึงการยึดถือครอบครองที่ดินด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ตนเองของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน การครอบครองทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ตามความเป็นจริงด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

นาง ช. ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๓๐ แต่ในวันทำการรังวัด ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่า นาง ช. นำรังวัดรุกล้ำที่ดินที่ตนครอบครองทำประโยชน์และมีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านโดยอ้างว่า นาง ช. นำรังวัดรุกล้ำที่ดินของตนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๖๗ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดได้บันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และนาง ช. ไว้ พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำชี้แนวเขตเพื่อจัดทำรูปแผนที่พิพาท ต่อมา ระหว่างการประกาศแจกโฉนดที่ดินให้แก่ นาง ช. ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ไปยื่นคำคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงทำการสอบสวนเปรียบเทียบคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ซึ่งผลปรากฏว่าคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า นาง ช. มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้คัดค้าน จึงมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินในส่วนพิพาทให้แก่ นาง ช. ตามที่นำรังวัดไว้ และยกเลิกคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินแก่นาง ช. เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลต่อ

^{๓๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน ที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มีอำนาจพิจารณาสั่ง การไปตามที่เห็นสมควร



สภาพภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับของ บทบัญญัติมาตรา ๒๘^{๓๖} และมาตรา ๒๙^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินที่มีผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินให้ได้ ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติเสียก่อนว่าที่ดินนั้นผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินและได้ครอบครอง ทำประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่เห็นว่า จำเป็นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องผูกพันกับคำขอหรือ พยานหลักฐานของคู่กรณี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานับถือ การสอบสวนเปรียบเทียบ ประกอบความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบแล้ว มีความเห็นว่า กรณีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๖) ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดี ที่ ๒ ไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ทำการสำรวจ ตามหลักฐานดังกล่าว อีกทั้ง ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทอย่างชัดเจน ส่วนกรณีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ นั้น ได้ระบุเนื้อที่ ตรงกับเนื้อที่ตามที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๑๐๒๙ จึงเชื่อได้ว่าไม่ใช่หลักฐานการเสียภาษี บำรุงท้องที่ของที่ดินพิพาท สำหรับกรณีโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๖๗ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตำแหน่งของหลักเขตที่ดินตามที่ปรากฏในรูปแผนที่พิพาทคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน เมื่อนาง ช. มีหลักฐานที่แสดงว่าตนมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดิน ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๐ นาง ช. จึงได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๑๓๗^{๓๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน ประกอบกับนาง ช. มีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งระบุ

^{๓๖-๓๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตาม ความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
- (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟุ่มเฟือย หรือเพื่อประวิงเวลา
- (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณีพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
- (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

^{๓๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๗/๓ ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลผู้มีชื่อในทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง



เนื้อที่ตรงกับเนื้อที่ของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๐ ทั้งยังปรากฏจากพฤติการณ์ของ นาง ช. ที่เมื่อพบเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการบุกรุกที่ดินของตนก็ได้ไปแจ้งต่อผู้ปกครองท้องถิ่น และแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงรับฟังว่านาง ช. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทและยังคงสงวนรักษาสิทธิในฐานะเจ้าของที่ดินในปัจจุบัน สิทธิของนาง ช. ดีกว่าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินแก่นาง ช. พร้อมทั้งยกเลิกคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจะเห็นได้ว่า ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบยังฟังไม่เป็นที่ยุติว่านาง ช. ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแล้วหรือไม่ หรือผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว อันจะส่งผลต่อสถานะในการเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๑๗ แม้ว่านาง ช. จะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๑๓๗/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่บทสันนิษฐานเด็ดขาด เนื่องจากการมีสิทธิครอบครองในที่ดินจะต้องเป็นการยึดถือที่ดินนั้นด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ตนเอง และการโอนไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินสามารถโอนให้แก่กันได้เพียงส่งมอบที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองสละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือที่ดินต่อไปตามมาตรา ๑๓๗/๗^{๓๙} และมาตรา ๑๓๗/๘^{๔๐} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาว่านาง ช. เป็นผู้มีสิทธิในการออกโฉนดที่ดินพิพาทหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาจากการยึดถือครอบครองที่ดินด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ตนเองของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน อีกทั้ง ได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่นตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ตามความเป็นจริงด้วย ประกอบกับข้อเท็จจริงตามบันทึกการสอบสวนเปรียบเทียบการออกโฉนดที่ดินนาง ช. รับว่า นาง ช. เคยยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาทมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากมีผู้คัดค้านในการรังวัดที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้งดการรังวัด ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังโต้แย้งคัดค้านว่าเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจนถึงปัจจุบัน การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นสาระสำคัญซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นให้เป็นที่ยุติเสียก่อนที่จะออกคำสั่งทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ประกอบการพิจารณาในการใช้ดุลพินิจยังไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติเช่นว่านั้นได้ และพยานหลักฐาน

^{๓๙-๔๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๗/๗ ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยึดถือ ทรัพย์สินต่อไปไซ้รั การครอบครองย่อมสุดสิ้นลง

ถ้าเหตุอันมีสภาพเป็นเหตุชั่วคราวมีมาขัดขวางมิให้ผู้ครอบครองยึดถือ ทรัพย์สินไซ้รั ท่านว่าการครอบครองไม่สุดสิ้นลง

มาตรา ๑๓๗/๘ การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้น ย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง



ที่จำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยเฉพาะระวางภาพถ่ายทางอากาศ ระวางแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ อันเป็นเอกสารราชการก็อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ตั้งแต่ชั้นสอบสวนเปรียบเทียบ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินแก่ นาง ช. และยกเลิกคำขอคัดค้านการรังวัดการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยอาศัย ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ นาง ช. และที่ให้ยกเลิกคำคัดค้านการรังวัด ออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๕๙)

๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การนำที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ของที่ดินแปลงอื่น มาใช้เป็นหลักฐานเพื่อขออกรับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ทับที่ดิน ป่าชายเลนที่ทางราชการสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กรณีจึงไม่สามารถออก น.ส. ๓ ก. ให้ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบ ข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กับข้อ ๕ และข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หากมีการออก น.ส. ๓ ก. ในลักษณะต้องห้ามเช่นนี้ ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ย่อมไม่อาจ กล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้จะซื้อมาโดยสุจริตและ เสียค่าตอบแทนหรือครอบครองทำประโยชน์มาตลอดก็ตาม ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการเพื่อเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวโดยชอบด้วยมาตรา ๖๑ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๗๔๑ โดยซื้อมาจากบริษัท ธ. จำกัด ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่า มีการออก น.ส. ๓ ก. จำนวน ๘ แปลง รวมถึง น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ทับที่สาธารณประโยชน์และป่าชายเลน อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนฯ เป็นที่ยืนยันว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนำ ส.ค. ๑ สำหรับที่ดินแปลงอื่น



มาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ปรากฏว่าที่ดินมีหลักฐานที่ดินเดิมอย่างไร และที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ จึงต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) และข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จึงต้องดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้านภายในเวลาที่กำหนด กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าว แต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านกิจการความมั่นคงภายใน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผลการพิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งขึ้นก่อนหน้านั้น ซึ่งพบว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ แต่ผลการตรวจสอบ ข้างเคียง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ กับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ พบว่าไม่สัมพันธ์กัน โดยนาย ผ. บุตรของผู้แจ้งการครอบครอง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ ให้ถ้อยคำว่ามีที่ดินบริเวณ อันเป็นที่ตั้งของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ แต่อย่างไร และเมื่อตรวจสอบ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ ตามแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์เพื่อออก น.ส. ๓ ก. อยู่ในระหว่าง รูปถ่ายซื้อบ้านโชดหอย หมายเลข ๕๓๓๔ II แผ่นที่ ๒ ติดคลองเพียงด้านเดียว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ คนละหมู่กับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ ดังกล่าวนำไปออกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๔๘๖ แล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ เป็นการออกจากหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่น และในชั้นแรก ผู้ขอออก น.ส. ๓ ก. อ้างว่าเป็นที่ดินที่มีได้แจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมิใช่บุคคล ที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริษัท ธ. จำกัด ผู้มีชื่อ ใน น.ส. ๓ ก. จึงมิใช่บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหนังสือจังหวัดระยอง ส่วนที่ ๑๗๖ ที่ รย ๐๐๑๙/๗๑๔๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งผลการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ที่ระบุว่า ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ร่วมกับรายงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ กรณีการบุกรุกป่าชายเลน ตำบลพังราด อำเภอแกลง ซึ่งเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับหลักฐานสำเนาภาพถ่ายทางอากาศ ที่พยานได้ยื่นส่งตามคำสั่งศาล ซึ่งเป็นการนำรูปแบบที่ทำการสำรวจแนวเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ นำมาปรับลงในระวางแผนที่ภูมิประเทศตามมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พร้อมหมายสีเพื่อแสดงให้เห็นตำแหน่งของที่ดินซึ่งเป็นป่าชายเลนและภาพถ่ายทางอากาศ ของที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ของผู้ฟ้องคดีเป็นป่าชายเลน กรณีจึงเห็นได้ว่าการขอออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ของผู้ฟ้องคดีเป็นการนำเอา ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐานเพื่อขอออก น.ส. ๓ ก. ทับที่ดินป่าชายเลนที่ทางราชการ เห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ออก หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จึงเป็นที่ดินที่ไม่สามารถออก น.ส. ๓ ก. ได้ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบข้อ ๓^{๔๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗)ฯ กับข้อ ๕^{๔๒} และข้อ ๘^{๔๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗)ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างว่า ตนมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยซื้อมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนหรือครอบครอง ทำประโยชน์ตลอดมาได้ นอกจากนี้ ในขณะที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ได้โอนเป็นของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคู่กรณีที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ของผู้ฟ้องคดีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ยื่นคำคัดค้านพร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้แจ้งเหตุและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้ง

^{๔๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ การออกหนังสือรับรองว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ให้กระทำสำหรับที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย

^{๔๒-๔๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ เมื่อได้มีการพิสูจน์การทำประโยชน์ตามกฎหมายมหาดไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ก็ให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๓ ให้ได้ ข้อ ๘ ที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง

(๒) ที่เขา ที่ภูเขาหรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ



คัดค้านและแสดงพยานหลักฐานของตน อันเป็นกระบวนการสอบสวนที่ชอบตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๗๔๑ ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมมีผลให้คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๘)

ที่ดินที่ทางราชการได้หวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งของหน่วยทหาร ถือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำตามธรรมชาติ ทำให้น้ำกัดเซาะที่ดินจนพื้นดินบริเวณนั้นขาดแยกออกจากกัน ที่ดินส่วนที่แยกออก ก็ยังคงมีสถานะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอยู่เช่นเดิม และยังคงเป็นที่ดินที่ทางราชการได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหารต่อไป ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวย่อมเป็นการออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดี ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แล้วมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนดังกล่าว ตลอดจนแก้ไขเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ออกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๐ ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของทางราชการ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงรายได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ราชพัสดุ ซึ่งมีหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ฉบับที่ ๒๑๒๒/๒๕๐๙ ออกเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๐๙ เพื่อแสดงเขตที่ดินอันเป็นที่ตั้งกองพันทหารบกจังหวัดเชียงราย สำหรับใช้ในราชการกระทรวงกลาโหม เจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ราชพัสดุดังกล่าวโดยอาศัยหลักฐานรายการรังวัดออก น.ส.ล. รูปแผนที่เดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และรายการรังวัดสอบเขตที่ราชพัสดุแปลงเดียวกันนี้ที่เคยทำไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาประกอบ ผลปรากฏว่า ได้เนื้อที่น้อยกว่าเดิม ๑๔๔ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ^๓/_{๑๐} ตารางวา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจึงแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว ผลการตรวจสอบของคณะทำงานฯ



พบว่า ที่ดินตาม น.ส.ล. ฉบับนี้เป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ปลูกโรงเรือนต่าง ๆ เพื่อใช้ในราชการทหาร และใช้เป็นสนามฝึกทหารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยมีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้แล้ว แต่ภายหลังน้ำในแม่น้ำกกเปลี่ยนทางเดินทำให้พื้นที่บางส่วนถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย บางส่วน ถูกถนนตัดผ่าน บางส่วนถูกราษฎรบุกรุกเข้าครอบครองทำประโยชน์ และมีการออกโฉนดที่ดิน ทับที่ดินตามหลักฐาน น.ส.ล. ดังกล่าว จำนวน ๑๐ แปลง รวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ของผู้ฟ้องคดีด้วย โดยโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกทับที่ดิน น.ส.ล. ในเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๒ งาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ แล้วเห็นว่า ควรดำเนินการแก้ไข น.ส.ล. ดังกล่าว และควรเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง ๑๐ แปลง รวมถึงโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งต่อมาคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ดินของรัฐส่วนจังหวัดเชียงราย (กปร. ส่วนจังหวัดเชียงราย) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ เพิกถอนโฉนดที่ดินในส่วนที่ออกทับที่ดินตาม น.ส.ล. ฉบับพิพาท หลังจากนั้น เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงรายมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) รองอธิบดีกรมที่ดินผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อดำเนินการ สอบสวนโฉนดที่ดินทั้ง ๑๐ แปลง ว่าออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติว่า โฉนดที่ดินทั้ง ๑๐ แปลงออกไปโดยคลาดเคลื่อน หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน จำนวน ๗ แปลง ที่ออกทับที่ราชพัสดุบางส่วน ซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ของผู้ฟ้องคดี และดำเนินการ เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ราชพัสดุทั้งแปลง จำนวน ๓ แปลง รองอธิบดีกรมที่ดิน ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ของผู้ฟ้องคดี จาก ๔ ไร่ ๒๐ ตารางวา เป็น ๒ งาน ๒๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินตามหลักฐาน น.ส.ล. ฉบับพิพาทเป็นที่ดิน ที่ทางราชการได้หวงห้ามไว้และใช้ประโยชน์ปลูกโรงเรือนต่าง ๆ เพื่อใช้ในราชการทหาร และใช้เป็นสนามฝึกทหารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยได้เคยมีการสำรวจไว้ตามบัญชีสำรวจ ที่ราชพัสดุ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ



ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓)^{๔๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นที่ตั้งของหน่วยทหาร ในขณะนั้น และเป็นที่ดินที่มีการหวงห้ามไว้ตามมาตรา ๑๐^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว ที่ดินดังกล่าวย่อมเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา ๔^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเมื่อพิจารณาแผนผังของ น.ส.ล. แปลงพิพาทที่ได้จากการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จะเห็นได้ว่า ด้านทิศเหนือตลอดแนวเขตและด้านทิศตะวันตกตอนบนติดกับแม่น้ำกก แต่ต่อมา น้ำในแม่น้ำกกได้เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติ และกัดเซาะที่ดินดังกล่าว ด้านทิศเหนือ รวม ๒ ส่วน โดยพื้นที่ส่วนที่ ๑ เป็นที่ดินบริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันตก อันเป็นที่ดินพิพาท น้ำได้กัดเซาะพื้นดินส่วนที่เป็นรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมขาดแยกออกจาก พื้นดินตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เป็นเนื้อที่ ๘๓ ไร่ ๑ งาน ๑^๑/_{๑๐} ตารางวา และมีราษฎรหลายรายรวมถึงผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณนี้ เป็นเหตุให้ การรังวัดสอบเขต น.ส.ล. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้แทนราชพัสดุจังหวัดเชียงราย และผู้ใช้ประโยชน์ ไม่ได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินรวมเอาที่ดินบริเวณที่ถูกแม่น้ำกกกัดเซาะตัดขาดทั้งพื้นที่ส่วนที่ ๑ และพื้นที่ส่วนที่ ๒ รวมเข้าด้วยกัน เนื้อที่ดินที่ได้จากการรังวัดสอบเขตในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงลดลง และรูปแผนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับในการรังวัดออก น.ส.ล. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ทบวงการเมืองผู้ดูแลรักษาที่ดินดังกล่าว เจ้าของที่ดินข้างเคียง และผู้ปกครองท้องที่ได้มานำชี้ และร่วมระวางแนวเขตที่ดิน รวมทั้งลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินครบถ้วน แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า

^{๔๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อารูยุทธภัณฑ์

^{๔๕} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๐ ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป

^{๔๖} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๔ ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน

(๒) อสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ขายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ

นาย ห. ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับต่อเนื่องมาจนกระทั่งโอนขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้โต้แย้งคัดค้านการรังวัดว่าตนมีสิทธิในที่ดิน และหรือได้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินกรณีจึงเชื่อได้ว่านาย ห. บุกรุกเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนการครอบครองที่ดินในส่วนดังกล่าวจึงไม่อาจที่จะกล่าวอ้างได้ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว และแม้ที่ดินบริเวณพื้นที่พิพาทจะถูกแม่น้ำกกกัดเซาะตัดขาดแยกออกไปเป็นอีกแปลงหนึ่ง ก็ไม่ทำให้สถานะของที่ดินเปลี่ยนเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทอื่น ที่ดินดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐสำหรับใช้ในราชการกระทรวงกลาโหมเป็นที่ตั้งกองพันทหารบกจังหวัดเชียงราย อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และที่ดินที่ทางราชการได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหารต่อไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔)^{๔๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

เมื่อความปรากฏว่าการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๕ ของผู้ฟ้องคดีเป็นการออกโฉนดที่ดินทับที่ดินตามหลักฐาน น.ส.ล. ฉบับพิพาทบางส่วน รองอธิบดีกรมที่ดินผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑^{๔๘}

^{๔๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

๑. ๒.

๑. ๒.

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น

๑. ๒.

๑. ๒.

^{๔๘} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐาน รวมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท และต่อมารองอธิบดีกรมที่ดินผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นพ้องกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนฯ ว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ออกโดยคลาดเคลื่อน เนื่องจากออกทับที่ดินตาม น.ส.ล. แปลงพิพาทเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๒ งาน จึงได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ จาก ๔ ไร่ ๒๐ ตารางวา เป็น ๒ งาน ๒๐ ตารางวา ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีย่อมถือว่าได้ดำเนินการแก้ไขโฉนดที่ดินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๗/๒๕๕๘)

เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ความเป็นที่ยุติว่า ที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นำมาใช้

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ

การสอบสวนตามวรรคสองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ให้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวนในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน

ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

การดำเนินการเพิกถอนแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นสูญหาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดเจนและผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. เป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือมีตำแหน่งที่ตั้งถูกต้องตรงกันหรือไม่ ด้านข้างเคียงของที่ดินมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร สภาพที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดินเป็นอย่างไร และเป็นที่ดินที่พึงออกเอกสารสิทธิให้ได้หรือไม่ ทำให้มีการออก น.ส. ๓ ก. ทับที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งทางราชการสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวต้องถูกเพิกถอนในภายหลัง พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเจ้าพนักงานที่ดินกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งความเสียหายของผู้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ที่ไม่อาจอ้างการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินโดยทางนิติกรรมและจดทะเบียนเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของเจ้าพนักงานที่ดิน กรมที่ดินจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้มาซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยจดทะเบียนซื้อที่ดินมาจากบุคคลอื่น ซึ่ง น.ส. ๓ ก. ทั้งสองฉบับแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง แต่มีผู้ร้องเรียนว่าได้มีการออก น.ส. ๓ ก. จำนวน ๑๐ ฉบับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ด้วย ต่อมา รองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ พร้อมแปลงแบ่งแยก จำนวน ๑๒ แปลง รวมถึง น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมีการนำแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) สำหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. อีกทั้ง ยังเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จึงเป็นการนำที่ดินที่ไม่มี ส.ค. ๑ มาออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินซึ่งทางราชการได้สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น โดยได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนิกิจการความมั่นคงภายใน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณายกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี และให้มีการชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ของผู้ฟ้องคดีแบ่งแยกมาจากที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ เป็นคนละตำแหน่งกับที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ที่เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ และด้านข้างเคียงทั้งสี่ด้านไม่มีความสัมพันธ์กัน อีกทั้งสภาพที่ดินก็ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดิน กรณีจึงเป็นการนำ ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. นอกจากนี้ ที่ดินดังกล่าวยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทั้งแปลง จึงถือได้ว่าเป็นการนำที่ดินที่ไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมายมาออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินซึ่งทางราชการได้สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับขณะนั้น การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ของผู้ฟ้องคดีแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

การที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งมีหน้าที่ในการออก น.ส. ๓ ก. ได้ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้รับความเป็นที่ยุติว่า ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ที่นำมาเป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. เป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือมีตำแหน่งที่ตั้งถูกต้องตรงกันหรือไม่ ด้านข้างเคียงของที่ดินมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร สภาพที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดินเป็นอย่างไร และเป็นที่ดินที่พึงออกเอกสารสิทธิให้ได้หรือไม่ ประกอบกับที่ดินที่ขอออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวทั้งแปลงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่ทางราชการสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในภาวะเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ สามารถตรวจสอบได้ แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กระทำโดยประมาทเลินเล่อในการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ และโดยที่ น.ส. ๓ ก. เป็นเอกสารมหาชนเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. อาจนำไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับบุคคลภายนอกได้ และบุคคลภายนอกย่อมมีเหตุผลอันควร

เชื่อได้ว่าเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ซึ่งแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ถูกเพิกถอน ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินโดยทางนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ต่อไป ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ รวมถึง น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ที่แบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อเป็นความเสียหายจากการกระทำละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อที่ดินยิ่งกว่าที่ดินทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ เนื้อที่ ๑ ไร่ ที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมาในราคาเพียง ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมากสำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิในเขตอุทยานแห่งชาติ และมีสภาพทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อการพาณิชย์กรรมด้านการท่องเที่ยว ผู้ฟ้องคดีจึงควรตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. อย่างละเอียดก่อนตกลงทำสัญญาซื้อขาย ว่าที่ดินมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออก น.ส. ๓ ก. ตามกฎหมายหรือไม่ และผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เป็นบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกเอกสารสิทธิให้ได้หรือไม่ อีกทั้ง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายเป็นราคาที่ดินตามสัญญาซื้อขายที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อมา คือ ในส่วนของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท และที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๕ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ชำระเงินจำนวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๓/๒๕๕๘)

การออกโฉนดที่ดินเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ที่ดินจึงมีอำนาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น โดยไม่จำต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐาน



ของคู่กรณีเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะต้องตรวจสอบตำแหน่งแนวเขตที่ดินที่ขออนุญาตออกโฉนดที่ดินและแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตที่ดินแล้ว ยังต้องตรวจสอบระวางแผนที่ที่ดินดังกล่าวด้วยความรอบคอบว่าทับซ้อนกับที่ดินแปลงอื่นหรือไม่อีกด้วย ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินโดยมิได้นำรูปแผนที่ที่ได้จากการรังวัดออกโฉนดที่ดินลงในระวางแผนที่เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ขออนุญาตออกโฉนดที่ดินว่ามีเนื้อที่ทับซ้อนกับที่ดินแปลงอื่นหรือไม่ ทำให้การออกโฉนดที่ดินดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งต่อมาอธิบดีกรมที่ดินได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนดังกล่าวให้มีเนื้อที่ลดลงตรงตามความเป็นจริง กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานที่ดินกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการออกโฉนดที่ดิน ส่งผลให้ผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยสุจริตได้รับความเสียหาย กรมที่ดินจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินเลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๘ ไร่ ๖๙ ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวมีหลักฐานเดิมเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๙๕ มีชื่อนางสาว ด. เป็นเจ้าของ หลังจากนางสาว ด. เสียชีวิต นางสาว ท. ผู้จัดการมรดก ได้นำ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๙๕ ไปดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในระหว่างดำเนินการรังวัดปักหลักเขตที่ดิน เจ้าหน้าที่ยื่นหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาตามกำหนดนัด เจ้าพนักงานที่ดินจึงออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ให้แก่นางสาว ท. และต่อมาได้จดทะเบียนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น เจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖ เลขที่ ๖๗ และเลขที่ ๖๘ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นคำขอรวมโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง แต่เมื่อลงระวางแล้วปรากฏว่าทับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ของผู้ฟ้องคดีบางส่วน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือคัดค้านการรังวัด ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พิจารณาแล้วเห็นว่าโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ออกทับโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘ บางส่วน อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผลการสอบสวนปรากฏว่าโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ออกทับโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘ ซึ่งออก

ให้อยู่ก่อนแล้ว ปัจจุบันมีบริษัท อ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จาก ๘ ไร่ ๖๙ ตารางวา เป็น ๕ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี หากเพิกถอนไม่ได้ให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าที่ดินเป็นเงิน ๒,๕๒๒,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารมหาชนอันรับรองว่าบุคคลผู้มีชื่อในโฉนดที่ดิน มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ระบุไว้ บุคคลภายนอกย่อมมีเหตุควรเชื่อว่าโฉนดที่ดิน ได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายและถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน จึงต้องดำเนินการออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ ด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การออกโฉนดที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับการออกโฉนดที่ดินเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับคำขอ หรือพยานหลักฐานของคู่กรณี รวมทั้งต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็น แก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ และ ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจในการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง กับการออกโฉนดที่ดินได้ตามที่เห็นสมควร โดยนอกจากจะต้องตรวจสอบตำแหน่งและแนวเขตที่ดิน ที่ขอออกโฉนดที่ดินว่าจดที่ดินของบุคคลใดบ้าง และแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวัง แนวเขตที่ดินแล้ว ยังต้องตรวจสอบระวางแผนที่ที่ดินดังกล่าวว่าทับซ้อนกับที่ดินของบุคคลใด หรือไม่ด้วย ดังนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ให้แก่นางสาว ท. โดยมีได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน น.ส. ๓ ก. ที่นางสาว ท. นำมาเป็นหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินว่ามีเนื้อที่ทับซ้อนกับที่ดินแปลงอื่น หรือไม่ ซึ่งหากนำรูปแผนที่ที่ได้จากการรังวัดออกโฉนดที่ดินลงในระวางแผนที่แล้ว จะพบว่า ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินดังกล่าวมีบางส่วนทับซ้อนกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘ ประกอบกับข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ที่ดินดังกล่าวนางสาว ท. ได้เคยนำทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย มาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๙๕ ทับซ้อนกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘ ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบจากสารบบที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวก็จะพบข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น พฤติการณ์



แห่งการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลเช่นนั้นจักมีตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีอำนาจหน้าที่ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการออกโฉนดที่ดิน ทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีถือกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยสุจริตย่อมได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๔๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดิน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย ๒,๕๒๒,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕/๒๕๕๙)

๔. การรังวัดที่ดิน

๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดินได้วางแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังชี้แนวเขตไว้ในข้อ ๑ ของหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๕๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ว่า กรณีหลักเขตที่ดินเดิมอยู่ครบ ไม่ต้องสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง ดังนั้น แม้เจ้าของที่ดินข้างเคียงบางรายไม่ไประวังชี้แนวเขตตามที่นัดไว้ก็ตาม แต่หากผลการรังวัดสอบเขตที่ดินปรากฏว่าได้รูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม ตรงกับรายงานการรังวัดครั้งก่อน รวมทั้งหลักเขตเก่ายังอยู่ครบโดยมีระยะเท่าเดิม พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบถามไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๕ เลขที่ ๒๙๔๕๖ และเลขที่ ๒๙๔๕๗ ตามลำดับ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ราษฎรหมู่ที่ ๑ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งผู้ฟ้องคดี

^{๔๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ทั้งสามได้ร่วมกันอุทิศที่ดินข้างละ ๓ เมตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์ กว้าง ๖ เมตร ไปตามแนวเขตที่ดินของผู้อุทิศ ซึ่งในช่วงแรกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์กว้าง ๓ เมตร โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบว่า งบประมาณในการก่อสร้างมีน้อย จึงขอสร้างถนนในฝั่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามและญาติ ๆ ก่อน ยังไม่ก่อสร้างในที่ดินฝั่งตรงข้ามกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่ต่อมาประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการขยายถนนเป็น ๖ เมตร เข้ามาในฝั่งของผู้ฟ้องคดีทั้งสามอีก กว้าง ๓ เมตร ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้คัดค้านด้วยวาจา และเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลายครั้ง แต่ไม่เป็นผล หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและร้อยโท ช. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเพื่อหาแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน และช่างรังวัดซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ มีร้อยโท ช. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้นำทำการรังวัด ทั้งนี้ ช่างรังวัดได้นำรายงานการรังวัดเดิมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ไปประกอบการรังวัดด้วย ผลการรังวัดปรากฏว่า ได้รูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม หลักเขตเก่าอยู่ครบ อยู่ในระยะเดิมทั้งสามแปลง ตรงกับรายงานการรังวัดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า การรังวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ในครั้งใหม่นี้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมิได้รังวัดตามแนวการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีได้นำเนื้อที่ส่วนที่อยู่ในน้ำลึกรมารวมด้วย จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ทบทวนการรังวัด และร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อขอให้ตรวจสอบการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบรายการรังวัดดังกล่าวแล้วมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบว่าการรังวัดเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการแก้ไขแนวถนน โดยให้ใช้ที่ดินในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามที่ขอหรือที่ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และหากแพ้คดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสามขอสงวนสิทธิการยกให้ที่ดิน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรังวัดที่ดินตามการรังวัดเดิมปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยให้ยึดถือหลักเขตของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๐๙ ซึ่งมารดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียค่าใช้จ่ายเอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้มาระวางชี้แนวเขตไว้ในข้อ ๑ ของหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๕๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

